

NOTA DE INDICAÇÃO

Ferramentas COGER · Nexo Coger

Referência: INT-20260713-0605

Data: 13 de julho de 2026

Hora: 23:40

1 – QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO

Nome: João da Silva
Matrícula: 1111111
Cargo: Auditor-Fiscal
Lotação: Defis

2 – DOS FATOS E DAS CONDUTAS

Fato 1 — Valimento do cargo em benefício próprio. O servidor valeu-se do cargo para obter proveito pessoal, conforme documentado. Período: 2025-06-01 a 2025-07-01. Local: Defis.

Quanto à conduta individualizada do indiciado, apurou-se que, de forma comissiva, utilizou a posição funcional para favorecer contribuinte específico

Fato 2 — Pagamento sem cobertura contratual. Alegação de pagamento irregular ainda sem prova vinculada.

Quanto à conduta individualizada do indiciado, apurou-se que, de forma comissiva, autorizou pagamento sem respaldo contratual

3 – DAS PROVAS

Fato 1 — sustenta-se em: (Prova nº 1) Extrato de processo fiscal (documental, Doc. 5 fls. 30-45).

"consta o despacho de fls. 33" (fls. 33)

Fato 2: (sem prova vinculada).

4 – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Fato 1: a conduta amolda-se ao **art. 117, IX, Lei nº 8.112/90** (Valimento do cargo), a título de **dolo direto**. Consciência e vontade de sobrepor o interesse particular ao público.

Fato 2: a conduta amolda-se ao **art. 116, III, Lei nº 8.112/90** (Inobservância de normas legais e regulamentares), a título de **negligência**. A instruir.

5 – SÍNTESE FATO-PROVA-NORMA

FATOS DE QUE SE ACUSA	PROVAS ACERCA DOS FATOS	FLS. DOS AUTOS	ENQUADRAMENTOS
Fato 1 — Valimento do cargo em benefício próprio	Extrato de processo fiscal	Doc. 5 fls. 30-45	art. 117, IX, Lei nº 8.112/90
Fato 2 — Pagamento sem cobertura contratual	(sem prova vinculada)	—	art. 116, III, Lei nº 8.112/90

6 – DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA NÃO ACATADAS

7 – DO ENCERRAMENTO

Ressalva-se que o enquadramento ora proposto poderá ser adequado por ocasião do Relatório Final, à luz da defesa, uma vez que o indiciado se defende dos fatos e não da sua capitulação.

Nos termos do art. 161, §1º, da Lei nº 8.112/90, determina-se a citação do indiciado para, no prazo legal, apresentar defesa escrita.

Coger/RFB, [object Object].

ASSINATURA DIGITAL

Sicrano de Souza
Auditor-Fiscal da RFB
Vogal · Matrícula 2345678

ASSINATURA DIGITAL

Fulano de Tal
Auditor-Fiscal da RFB
Presidente · Matrícula 1234567

ASSINATURA DIGITAL

Beltrano de Lima
Analista-Tributário da RFB
Vogal · Matrícula 3456789